

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 107/2545

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย วีรชาติ กลิ่นเกษมหรือกลิ่นเกษม

จำเลย

นาย สุรกิจ ลิ่มสิทธิกุล ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า เนื่องจากจำเลยได้รับโทษครบกำหนดแล้ว จำเลยจึงไม่ประสงค์จะ
อุทธรณ์อีกต่อไป ขออนุญาตอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31,70 วรรคสอง ฐาน
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า จำคุก 1 ปี และปรับ 300,000 บาท จำเลยให้การ
รับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน และปรับ 150,000 บาท โทษจำคุก
ให้รอการลงโทษมีกำหนด 2 ปี ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 24.1)

คดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 41)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว ตามใบแต่งงานนาย ทนายจำเลยไม่มีอำนาจถอนฟ้อง ฉะนั้นนาย จำเลยจึงไม่มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาดูแล้ว ตามใบแต่งตั้งทนาย ทนายจำเลยไม่มีอำนาจถอนฟ้อง ฉะนั้นทนายจำเลยจึงไม่มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

(ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ประชา ประสงค์จรรยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ